

1500147-81.2020.8.26.0282

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... César Augusto Andrade de Castro).

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Major Prado, nº 395, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500147-81.2020.8.26.0282 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-81.2020.8.26.0282

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3047296/2020 - DEL.POL.ITATINGA, 12000059 - DEL.POL.ITATINGA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

KLEBER RODRIGO BELIN

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo relatório médico (fls. 10) e laudo pericial (fl. 14/15), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e inconteste.

A vítima Benedito Soncine não foi localizada para a audiência, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva.

A testemunha Luan Augusto Correa Trindade declarou em juízo que: estava em patrulhamento com sua parceira, quando munícipes os avisaram que estava tendo uma briga; que a vítima estava sentada e o acusado desferia chutes e murros na vítima; que o acusado falou que ficou sabendo que a vítima era estuprador e que disse que se pudesse o mataria; que induziram os dois até o PS; que posteriormente às

agressões, ele continuava com a história de que a vítima era estuprador e que se possível bateria nele de novo e o mataria; que conhecem a vítima; que ele mora em condição de rua; que conhece bem também o acusado e ele sempre está pela rua, se embriagando; que a vítima tinha lesões no rosto e no corpo; que não lembra do laudo da médica, mas lembra que era pelo copo todo.

A testemunha Valeria Cristina Chagas declarou em juízo que: nesse dia a equipe estava em patrulhamento pela região, e um munícipe os parou e falou que tinha dois homens brigando; que se depararam com a vítima sentada na calçada e o acusado desferindo socos e pontapés nela; que a equipe os separou; que conversaram para ver o que estava acontecendo; que o acusado falou que estava agredindo-o, pois ele era estuprador; que acionaram a ambulância para dar atendimento ao senhor e levaram os dois para a Delegacia; que o acusado falou que em uma próxima vez iria dar outra surra e iria até matar a vítima.

O réu Kleber Rodrigo Belin, em juízo, declarou que: nesse dia estava descendo na casa de um amigo; que viu a vítima na esquina mexendo com duas crianças; que a vítima estava deitada na calçada com um cobertor e mexendo com as crianças; que viu que era ele e já sabia dessa história de que ele era estuprador; que aparentemente estava mexendo com as crianças e se masturbando; que estava chamando as crianças para perto dele, para se sentar com ele; que então chamou a vítima e ela se assustou, indo para cima dele; que empurrou a vítima, derrubando-a no chão; que a vítima voltou a ir para cima dele; que nesse momento os policiais chegaram e os levaram para a Delegacia; que não falou que ia bater nele novamente; que não se machucou; que a vítima se machucou, pois caiu.

Pois bem.

O conjunto probatório é contundente, uma vez que as lesões corporais que a vítima alega ter sofrido se amoldam perfeitamente ao laudo de fls. 14/15, que aponta ferimento corto-contuso em região frontal.

Na mesma esteira, restaram comprovadas autoria e materialidade no crime de ameaça, fato também sofrido pela vítima nas mesmas circunstâncias, o que foi presenciado pelos Guardas Municipais, ora testemunhas.

Necessário ressaltar que a circunstância de as testemunhas serem Guardas Municipais não desqualifica o depoimento se não houver, como no caso, demonstração de que, sem nenhum motivo, teria interesse em prejudicar pessoa inocente. Ademais, sendo agentes do Estado, policiais gozam de presunção de legitimidade seus atos, não havendo mínimo indício, no caso, de que teriam agido dolosamente.

Nesse sentido:

“A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis” (TJSP, Apelação nº 1500338- 96.2020.8.26.0583, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/05/2021, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).

“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJSP, Apelação nº 0013199-80.2013.8.26.0278, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/06/2018, rel. Des. Grassi Neto).

A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, restando essa versão isolada, principalmente porque a defesa não comprovou que a suposta agressão perpetrada pela vítima foi injusta (artigo 25, do CP).

Somado a isso, o laudo pericial de fls. 14/15 constatou a presença de lesão na região do rosto da vítima, incompatível com a alegação de legítima defesa. Portanto, não há como acolher a tese de absolvição, seja por excludente de ilicitude ou por falta de provas.

Em suma, cuida-se de uníssona prova oral e pericial a embasar a tese acusatória, contra a qual o réu apresentou versão exculpatória totalmente isolada do conjunto probatório.

Não foi levantado motivo específico pelo réu, e muito menos comprovado, de que a vítima quisesse prejudica-lo, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes tipificados nos artigos 129, caput, e art. 147, c/c o art. 61, II, alínea "h", todos do Código Penal, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência dos delitos.

Passo à dosimetria da pena, conforme o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

1) Quanto ao crime de lesão corporal:

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 16/21 e 22/35), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores (processos nº 0002311-21.2005.8.26.0282, 0002531-09.2011.8.26.0282 e nº 0001266-30.2015.8.26.0282), sendo que duas serão valoradas nesta fase e a outra na fase seguinte, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça. Consigna-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de cinco anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes (AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base em 3 meses e 11 dias de detenção.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal (- contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida) e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (- reincidência), conforme fls. 16/21 (processo nº 0001266-30.2015.8.26.0282), agravo a pena em 1/3, passando a dosá-la em 4 meses e 14 dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

2) Quanto ao crime de ameaça:

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 16/21 e 22/35), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores (processos nº 0002311-21.2005.8.26.0282, 0002531-09.2011.8.26.0282 e nº 0001266-30.2015.8.26.0282), sendo que duas serão valoradas nesta fase e a outra na fase seguinte, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça. Consigna-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de cinco anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes (AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base em 1 mês e 3 dias de detenção.

Na segunda fase, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, "h", do Código Penal (- contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida) e no artigo 61, I, do Código Penal (- reincidência), conforme fls. 16/21 (processo nº 0001266-30.2015.8.26.0282), agravo a pena em 5 dias, passando a dosá-la em 1 mês e 8 dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 5 meses e 22 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais e a reincidência (artigos 44 e 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para KLEBER RODRIGO BELIN como incurso nos artigos 129, caput, e 147, c/c o art. 61, II, alínea "h", todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, caput, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva (CPP, artigo 387, § 1º).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva, remetendo-a, se for o caso, ao Juízo competente.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Itatinga, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA